

MOHAMMAD FAIZ B. MOHD REDZA

lwn

ARNI SYARINA BT BT MUHAMMAD DANI

[Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam Di Selangor, YAA Tn. Hj. Mohd Amran Bin Hj. Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Hj. Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), YA Tn Hj. Othman bin Ibrahim (Panel), Pada 22 Jun 2020 bersamaan 20 Syawal 1441H]

[Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0032-2020]

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon : -

Peguam Responden : -

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Semakan ini dibuat berdasarkan suatu Memo bertarikh 28hb Februari 2020 daripada YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Hakim Bicara) kepada Ketua Pendaftar Mahkamah memohon semakan dibuat ke Mahkamah Rayuan Syariah berhubung kes Mal no. 10300-032-0583-2018.

[2] Permohonan semakan ini dibuat berdasarkan alasan bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dalam membuat keputusan di perenggan 5 di dalam perintah yang dikeluarkan sebagaimana berikut:-

“Mahkamah mengarahkan Pendaftar atau Pentadbir Tanah untuk bertindak bagi pihak Responden dan menandatangani semua dokumen-dokumen jualan atau

semua pindah milik seperti borang 14A, perjanjian jual beli, redemption letter dan semua dokumen yang melibatkan urusan dengan bank mahupun pejabat sebagai tujuan penyempurnaan proses pindah milik/jualan rumah tersebut.”

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[3] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[4] Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003. Di samping itu juga, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[5] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[6] Bagi melaksanakan semakan ini, kami telah memanggil dan menyemak rekod kes Permohonan No. : 10300-032-0583-2018. Penelitian terhadap fail atau rekod kes tersebut sangat penting kerana proses semakan ialah untuk mengenalpasti apakah adanya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan atau kecacatan terhadap mana-mana perintah sama ada kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan Hukum Syarak.

[7] Berdasarkan semakan yang telah dijalankan, kami membuat dapatan seperti berikut;

- i. Kami dapati bahawa kes ini telahpun selesai diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor, di mana YA Hakim Bicara telah memutuskan perintah yang di antaranya seperti mana perenggan 5.
- ii. Hasil semakan kami kepada perintah yang dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara juga kami mendapati perintah no. 3 hingga 7 tidak wajar diperintahkan lagi kerana isu-isu tersebut adalah berkaitan dengan perlaksanaan serta pematuhan perintah yang tidak wajar disentuh memandangkan ia bersifat *pre mature* apatah lagi kes induk berkaitan harta

sepercarian yang dituntut oleh Pemohon masih dalam prosiding dan masih belum selesai.

[8] Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa keputusan yang telah dikeluarkan oleh Yang Arif Hakim Bicara adalah tidak tepat dari segi undang-undang. Perkara ini secara tidak langsung mewajarkan kami untuk campurtangan bagi mengenepikan perintah di no. 3 hingga no. 7 tersebut.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti memo permohonan Yang Arif Hakim Bicara dan fail kes yang disemak, maka kami berpuashati dan memerintahkan seperti berikut:-

- [1] Permohonan Semakan adalah **DITERIMA**.

- [2] Keputusan Kes Permohonan No. : 10300-032-0583-2018 (Permohonan Pembekuan Transaksi Harta) di no. 3 hingga no. 7 bertarikh 29/1/2019 adalah **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



- 1. **YAA TN. HJ. MOHD AMRAN BIN HJ. MAT ZAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



- 2. **YA DATO' HJ. MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



- 3. **YA TN. HJ. OTHMAN BIN IBRAHIM**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

